

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב בן ארי

פ/25/3871

הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון – זכות לשכר ביום הבחירות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 136 בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 136, ברישה, אחרי "עובד" יבוא "בעל זכות לבחור לכנסת".
2. ביטול סעיף 136 א סעיף 136 לחוק העיקרי – בטל.

דבר הסבר

סעיף 136 בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969 קובע כי: "עובד שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות, וכן עובד שעבד בעבודות יזומות אצל אחד המוסדות הציבוריים לפחות 14 ימים מתוך החודשיים שלפני יום הבחירות, ישלם לו המעסיק את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות אילולא שבת". התשלום המיוחד ביום הבחירות נועד לחזק את התהליך הדמוקרטי על ידי עידוד הצבעה ביום הבחירות. כך, הבוחרים אינם נפסדים כאשר הם לא עובדים ביום הבחירות והם מקבלים שכר מלא על אותו יום.

כיום, סעיף 136 א מחריג את העובדים שאינם אזרחים ישראלים מקבלת שכר לפי סעיף 136. לטעמנו, יש להרחיב את החריג ולהכניס לתוכו מלבד אותם עובדים שאינם אזרחים ישראלים, גם עובדים נוספים שאינם את הזכות לבחור לכנסת כמו עובדים מתחת לגיל 18. לפיכך, מוצע לבטל את סעיף 136 א ולהרחיב את החריג בזכות לקבלת תשלום שכר ביום הבחירות.

מטרת חוק זאת היא לסייע לעסקים אשר סופגים הוצאות רבות גם ככה ולכן ראוי שלא לחשוף אותם לתביעות לתשלום ביום זה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת שלום דנינו (פ/25/3749). הצעת החוק זהה לפ/25/3749 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באב התשפ"ג (26.07.2023)

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.